



常识判断背诵手册第二十九节

三、结构

一般来讲宪法包括三个部分：**序言、正文、附则**。中国宪法包括序言和正文两部分，无_____。正文部分包括四个章节：

(1) 总纲；(2) 公民的_____；(3) _____；(4) 国旗、国歌、国徽和首都。

【知识延伸】

国旗：五星红旗（设计者：曾联松）

国歌：《义勇军进行曲》（田汉作词、聂耳作曲，04年写入宪法，之前都是代国歌）

国徽：中间是五星红旗照耀下的**天安门**，周围是谷穗和齿轮。（设计者是清华大学建筑系小组：梁思成、林徽因等）

首都：北京

四、新中国宪法的历史

新中国先后颁布了一个宪法性文件和四部宪法，即《中国人民政治协商会议共同纲领》、1954年宪法、1975年宪法、1978年宪法、_____年宪法。

我国现行宪法是1982年12月4日颁布的《中华人民共和国宪法》，并历经1988年、1993年、1999年、2004年、**2018年五次修订**。

补充：国家宪法日：12月4日

1988年	1. 增加规定“ 土地的 _____可以依照法律规定 转让 。” 2. 增加规定“私营经济是补充，对私营经济实行引导、监督、管理。”
1993年	1. 增加规定“社会主义_____。” 2. 增加规定“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。” 3. 增加规定把家庭联产承包责任制作为农村集体经济组织的基本形式确定下来。 4. “国营经济”改为“国有经济”；“计划经济”改为“市场经济”。 5. 县级人大任期从 三年改为 _____。
1999年	1. 规定“我国将长期处于社会主义初级阶段”、 确立了“_____”的指导思想地位。



	2. 增加规定“中华人民共和国实行_____，建设社会主义法治国家。” 3. 规定“国家在社会主义初级阶段，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”
2004 年	1. 确立“_____”重要思想在国家政治和社会生活中的指导地位。 2. 在统一战线表述中增加“社会主义事业的建设者”。 3. 完善土地征用制度，即“国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行_____或者_____，并给予补偿。” 4. 进一步明确对发展非公经济的方针，即“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导_____的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。” 5. 完善对私有财产保护的规定，即“公民的_____不受侵犯。” 6. 增加尊重和保障人权的規定：“国家尊重和保障人权。” 7. 完善全国人民代表大会组成的规定，即“全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。”
2018 年	1. 写入科学发展观、_____ 2. 贯彻_____写入宪法、倡导社会主义核心价值观 3. 社会文明、生态文明写入宪法 4. 中国革命、建设、改革的成就是同世界人民的支持分不开的 5. 加入和谐美丽、国家变为_____、实现中华民族伟大复兴 6. 民族关系：平等团结互助增加和谐 7. 和平发展道路，互利共赢开放战略和构建_____写入宪法 8. 增加_____是中国特色社会主义最本质特征 9. 设区的市人大和常委会可立地方性法规，报省级人大常委会批准。 10. 增加国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。 11. 中华人民共和国主席、副主席每届任期 5 年。取消连续任职不得超过两届。 12. 增加第三章第七节设立_____。



第二节 国家基本制度

一、政治制度

（一）国体政体

国体：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的_____的社会主义国家。

政体：_____

补充：国体决定政体，政体体现国体

（二）选举制度

1. _____原则

享有选举权的条件：（1）中国_____；（2）年满_____周岁；（3）未被剥夺政治权利。

2. _____原则

一般规定：①每个选民只能在一个地方有一个投票权；②不承认也不允许任何选民在选举中享有特权。

实质平等：①同票同权：每一代表所代表的城乡人口数相同；②保证各地、各民族、各方面都有适当数量代表。

3. 直接和间接选举并用原则

直接选举：不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会议代表，由选民直接选出，选出的代表受选民监督，对选民负责。（县乡）

间接选举：全国人民代表大会代表，省级、设区的市、自治州的人民代表大会议代表，由下一级人民代表选出，选出的代表受原选举单位监督、对原选举单位负责。（市级以上）

4. _____原则

（1）无记名投票；

（2）同意、不同意、弃权、另选他人；

（3）不能亲自书写的可以委托他人代写。

（三）基层群众自治制度

1. 自治组织：城市居民委员会、农村村民委员会



2. 内容：民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

3. 地位：自我教育、自我管理、自我服务的群众性自治组织；不是政权组织，在基层政府的指导下进行工作。

补充：村委会与居委会是自治组织，非国家机关，基层政府与村委会居委会是_____关系，非领导与被领导关系。

（四）政党制度

政党制度	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
基本方针	长期共存、互相监督，肝胆相照，荣辱与共
参政职能	政治协商、民主监督、参政议政

（五）民族区域自治制度

民族自治地方	_____、_____、_____（自治旗）（不包括民族乡）。
民族自治机关	自治区、自治州、自治县的_____和_____（不包括常委会、法院和检察院）。
民族自治权	（1）立法权。制定自治条例和单行条例（仅指自治地方的人大）。
	（2）行政管理权。根据当地民族的实际情况，贯彻执行国家的法律和政策、自主地管理地方财政、地方性经济建设、教育、科学、文化、卫生、体育事业等。
	（3）没有司法自治权。（特别行政区享有独立的司法权和终审权）
社会主义民族关系 本质特征	（1）平等、团结、互助、和谐； （2）平等是基石，团结是主线，互助是保障，和谐是本质。

补充：五个自治区：1947 年，内蒙古；1955 年，新疆；1958 年 3 月，广西；1958 年 10 月，宁夏；1965 年，西藏。

（六）特别行政区制度

中 央 与	全国人民 代表大会	决定特别行政区的_____及其制度
		制定并修改特别行政区基本法的专属权
		基本法的修改提案权属于_____、_____和特别行政区



特别行政区的关系	全国人大常委会	对基本法的_____权	
		特区立法的 备案审查权	特区立法会制定的法律只须报全国人大常委会备案
			全国人大常委会认为特区立法会制定的法律有问题,可以_____,但不能_____。
			被全国人大常委会发回的法律自_____起立即失效,一般不具有溯及力。
	特区进入紧急状态的决定权		
国务院	负责管理与特区有关的外交事务		
	负责管理特区的防务		
	任命特区行政长官及其他主要行政官员		

补充：自治区主席、自治州州长、自治县县长，人大常委会主任或副主任，由_____担任

（七）宪法宣誓制度

2018 年宪法修正案：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。

2018 年 2 月 24 日，全国人大常委会对宪法宣誓制度作出修订，新的誓词为：“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

二、经济制度

经济制度	公有制经济	全民所有制、集体所有制和混合所有制中的国有和集体成分	
		国家政策：公有制经济是我国社会主义市场经济的主体。	
		国有经济是国民经济的主导力量。	
		国家保障国有经济的巩固和发展，对集体经济实行鼓励、指导和监督。	
		公有制主体地位还表现在自然资源归国家和集体所有	_____、_____、_____属国家所有
			_____和自留地、自留山，属于集体所有
		森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，既可以属于国家所有，也可以由法律规定属集体所有。	
		_____和_____的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，	



		属于集体所有。
	非公有制经济	包括个体经济、私营经济和三资企业等形式
		是社会主义市场经济的重要组成部分
		国家鼓励、支持、引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。

补充：全民所有制指国有经济；

三资企业（外资经济）是指在中国境内设立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业三类外商投资企业的合称。

第三节 公民的基本权利

平等权	我国公民在 法律面前一律平等 1. 司法平等和守法平等， 不包括 _____上的平等。 2. 不受任何不合理的差别对待。
政治权利和自由	1. 中华人民共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有_____和_____；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。 2. 中华人民共和国公民有_____、出版、_____、结社、_____、示威的自由。
监督权和获得赔偿权	1. 监督权：对于任何国家机关和国家工作人员，有提出_____和_____的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出_____、_____或者_____的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。 2. 获得赔偿权：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定 取得 _____的权利。